

Действия для регистрации программного продукта в Российской Федерации

Этап 1. Подготовительный: Фиксация исходного кода и авторства

(Необходим для любой дальнейшей регистрации)

1. Оформление технической документации:

- Подготовьте подробное **Описание программы** (Техническое задание или Руководство пользователя). В нем нужно отразить назначение, область применения, основные функции и алгоритмы .
- Составьте **Реферат** (краткое аннотация), где указаны автор(ы), правообладатель, название и ключевые слова .

2. Подготовка идентифицирующих материалов:

- Распечатайте **исходный код программы** (листинг в читаемом виде). Обычно требуется предоставить первые и последние 30 страниц кода (или весь код, если он краток). Страницы должны быть пронумерованы и сброшюрованы .
- Запишите код на **машиночитаемый носитель** (CD/DVD/USB-флешку) для депонирования .

Этап 2. Официальная регистрация ПО в Роспатенте (ФИПС)

(Цель: Получение официального свидетельства, подтверждающего ваше исключительное право на код. Защита от плагиата) .

3. Формирование заявки в ФИПС:

- Заполните официальный бланк **«Заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ»** (форма утверждена Приказом Минэкономразвития).
- Узнайте актуальные реквизиты для оплаты государственной пошлины.

4. Оплата госпошлины:

- Сумма зависит от статуса заявителя: для юридических лиц она выше (около 4500 руб.), для физических лиц — ниже (около 3000 руб.) .
- Получите квитанцию об оплате.

5. Сбор пакета и подача документов:

- Соберите пакет: Заявление + Исходный код (на бумаге и диске) + Описание/Реферат + Квитанция об оплате.

- Направьте документы в **Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент/ФИПС)**. Это можно сделать через сервис электронной подачи Роспатента или заказным письмом по почте .

6. Прохождение формальной экспертизы:

- Роспатент проверяет наличие всех документов и правильность заполнения. При возникновении ошибок по запросу ведомства вы их исправляете .
- Срок проверки обычно занимает от 1 до 2 месяцев.

7. Получение свидетельства:

- При положительном решении программа вносится в **Реестр программ для ЭВМ Роспатента**.
- Вам выдают официальное **Свидетельство о государственной регистрации** .
- *Итог:* Вы получили «охранную грамоту» на свой код.

Этап 3. Включение в Реестр отечественного ПО Минцифры

(Цель: Получение права на налоговые льготы (снижение страховых взносов до 7,6%, ставка налога на прибыль 3%) и приоритет при госзакупках по 44-ФЗ) .

8. Проверка права на льготу:

- Убедитесь, что ваша/компания подходит под критерии: доля иностранного участия менее 50%, наличие аккредитации ИТ-компании в Минцифры, более 90% выручки от ИТ-деятельности .
- **Важно:** Для подачи в Минцифры у вас **должно быть на руках Свидетельство Роспатента**, полученное на этапе 2 .

9. Получение электронной подписи (ЭЦП):

- Для подачи заявки на портале Минцифры (реестр российского ПО) руководителю организации необходима усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП).

10. Подача заявления на портале Реестра:

- Зайдите на сайт reestr.digital.gov.ru через личный кабинет.
- Заполните электронное заявление и приложите сканы необходимых документов: Свидетельство Роспатента, техдокументацию, подтверждение локализации ПО .

11. Прохождение экспертного совета:

- Ваше ПО проверяет Экспертный совет при Минцифры на предмет отсутствия «вредоносных» функций, использования открытого лицензирования (Open Source) и наличия кода в России.
- Срок рассмотрения: до 30 рабочих дней.

12. Получение выписки из реестра:

- В случае одобрения ваше ПО получает номер в реестре. Подтверждением служит Выписка из реестра Минцифры. С этого момента вы имеете право применять налоговые льготы.

Схематическое резюме (Зачем это нужно?)

Действие	Куда подаем	Результат
Регистрация кода	Роспатент (ФИПС)	Свидетельство (Защита прав)
Регистрация для бизнеса	Минцифры	Выписка из Реестра (Льготы)

Примечание: Если вы физическое лицо и не планируете продавать тиражи ПО или использовать его в бизнесе (например, просто хотите портфолио), достаточно этапов 1-2. Если вы компания, поставляющая ПО госорганам или желающая платить меньше налогов — обязателен этап 3 .